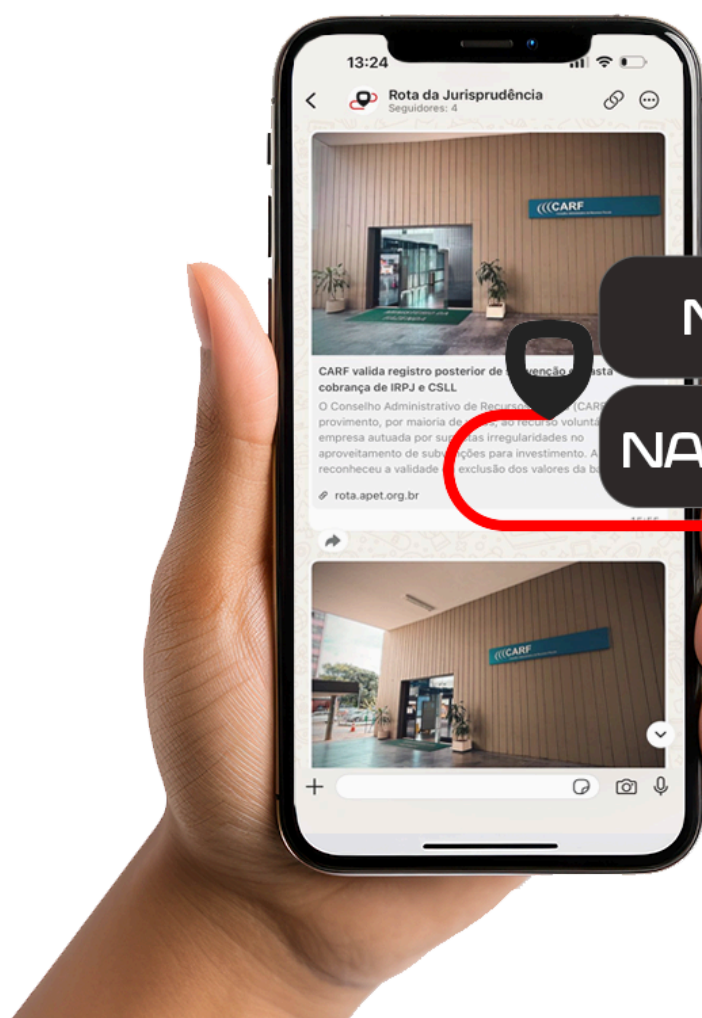




NEWSLETTER

NA SUA MÃO

Acompanhe nossa newsletter diária e tenha a segurança de estar sempre atualizado com as principais decisões tributárias das últimas 24 horas, reunidas em um único canal especializado, com cobertura completa do STF, STJ, CARF, Receita Federal e TIT-SP.

MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO IMPOSTO TEM EFEITO DE CONFISCO, DECIDE TJ-GO

A aplicação de multas tributárias que, somadas, ultrapassam o valor do débito principal configura efeito de confisco. A prática é vedada pela Constituição e deve resultar na exclusão do débito.

Segunda edição do evento sobre tributação acontece no começo de outubro no Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa

Multa acima de 100% do valor tem efeito confiscatório, o que é inconstitucional

Clique aqui e entre no canal de Whatsapp da APET



Este foi o entendimento da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás para reconhecer a nulidade de multas aplicadas contra um frigorífico e condenar o estado ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.

O frigorífico foi alvo de uma ação de cobrança de créditos de ICMS que totalizavam mais de R\$ 13 milhões. Ao analisar as Certidões de Dívida Ativa (CDAs), a defesa da empresa constatou que, em uma das cobranças, o Fisco aplicou duas penalidades cumulativas sobre o mesmo fato: uma multa de 60% sobre o valor do imposto não pago e outra de 25% sobre o valor da operação. Somadas, as sanções atingiram o patamar de 268,33% do valor do tributo original.

A defesa apresentou exceção de pré-executividade — instrumento processual que permite alegar matérias de ordem pública sem necessidade de garantir o juízo —, sustentando o caráter confiscatório da cobrança e a nulidade de outra multa baseada em lei já revogada.

O juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, no entanto, rejeitou o pedido. O magistrado de primeira instância argumentou que a análise do efeito de confisco exigiria produção de provas, o que seria inviável naquela via processual, e que o estado já havia promovido adequações de ofício.

Direito de propriedade

No recurso ao tribunal, a relatora do caso, desembargadora Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, reformou a decisão. A magistrada destacou que a verificação do excesso não exige perícia complexa, bastando um simples cálculo aritmético.

Conforme apontou a desembargadora, a legislação tributária de Goiás e um precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em 2018 concluíram que penalidades superiores a 100% do tributo violam o direito de propriedade.

A relatora lembrou, além disso, que o inciso IV do artigo 150 da Constituição proíbe a União, os estados e municípios de “utilizar tributo com efeito de confisco”.

“Não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo; assim, reconhecido o caráter confiscatório da multa, impõe-se sua exclusão integral”, determinou a magistrada.

Além de derrubar a multa abusiva, o colegiado reconheceu o interesse de agir da empresa em relação à outra CDA questionada, pois, embora o estado concordasse que a norma base da punição havia sido revogada, não houve comprovação formal da adequação do título executivo.

Atuou na causa em favor da empresa o advogado Luciano Faria, do escritório João Domingos Advogados.

Ag 5576508-83.2025.8.09.0051

Por Conjur

20/02/2026 00:00:00



Tributação do Agronegócio: Regime Atual e Reforma Tributária – 23/03/2026

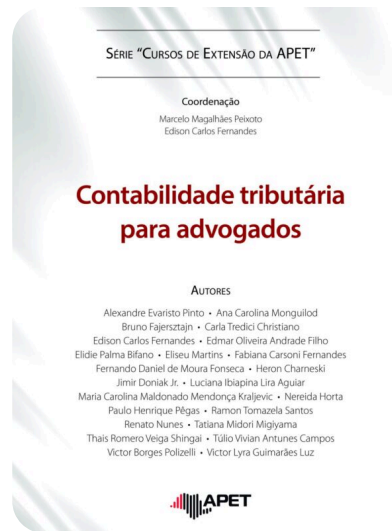
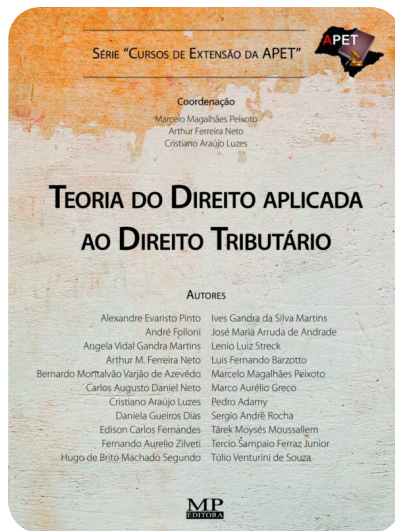
👁 5.803



Curso de Extensão – We Família, Patrimônio e Tri Cenário Normativo – Tu

👁 6.638

MP Editora: Lançamentos



Continue lendo

Receita Federal atualiza critérios para pagamento de prêmios por empresas

👁 83

[Leia mais →](#)

Fachin suspende julgar liminar que postergou t dividendos

👁 89

[Leia mais →](#)

👁 43

Institucional



Quem somos

Memorial

Prêmios da APET

Prêmio “Bulhões Pedreira 100 Anos do Imposto de Renda no Brasil”

Prêmio Alcides Jorge Costas – “Reflexões sobre a Reforma Tributária do Consumo”

Títulos Honoríficos

Cursos →

Conteúdos →

Eventos →

Faça parte →

Assine nossa newsletter

Receba boletins com novidades sobre a APET e sobre o universo jurídico tributário.



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Assinar

Entre em contato

☎ (11) 3105-6191

☎ (11) 3105-7132

📞 (11) 9 7507-4186

🕒 SEG a SEX - 08:00 às 17:30

Onde estamos

📍 Rua Dr Rafael de Barros, nº 209, Paraíso, São Paulo/SP. Segundo Andar



Política de Privacidade e Segurança© 2021 APET. Todos os Direitos Reservados